蓬江区杜阮镇“1·24”车辆伤害一般伤亡事故调查报告

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十四条规定，现将蓬江区杜阮镇“1·24”车辆伤害一般伤亡事故情况公开如下:

一、事故发生时间: 2021年1月24日04时27分

二、事故发生地点: 江门市蓬江区杜阮镇井根村委会骑龙山工业区B区之一号的江门顺丰速运有限公司蓬江分公司第四营业部分大件区

三、事故发生单位: 江门顺丰速运有限公司

四、事故类别: 车辆伤害

五、事故伤亡人员情况:

姓名	性别	年龄	籍贯	工种	伤害程度
曹某某	男	32	广西三江	托盘搬运车司机	死亡

六、直接经济损失: 123万元

七、事故基本情况:

（一）事故相关单位和个人的基本情况:

1.江门顺丰速运有限公司：事故中叉车的使用管理单位;

有限责任公司（法人独资）；营业执照号码:91440703747063966H；法定代表人:马家彬；住所 :江门市蓬江区环市镇联合沙冲围 4 号厂房；成立日期:2003 年 1 月 27 日；经营范围:国际货运代理，承办国际国内快递（邮政企业专营业务除外），普通货运、配载、货运代理；汽车租赁、汽车用品租赁、机械设备租赁、五金工具租赁；经济信息咨询；票务代理；仓储服务；房地产租赁经营；检测服务；维修：通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；登记机关:江门市蓬江区市场监督管理局。

2.江门顺丰速运有限公司蓬江分公司第四营业部：江门顺丰速运有限公司的下属分支机构；有限责任公司分公司（法人独资）；营业执照号码 :91440704791153854 3；负责人:李丽贞；住所 :江门市蓬江区杜阮镇井根村委会骑龙山工业区 B 区之一号；成立日期:2006 年 6 月 30 日；经营范围：承办国际国内快递（邮政企业专营业务除外）（凭公司有效的《快递业务经营许可证》经营），普通货运、配载、货运代理（凭公司有效的《道路运输经营许可证》经营）。（国家禁止和限制及法律行政法规规定需前置审批的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；登记机关:江门市蓬江区市场监督管理局。

3.袁某某：男，汉族，担任江门顺丰速运有限公司蓬江

分公司第四营业部的运作主管，主要负责人员管理、快件的现场分拣装卸、设施设备的使用及安全管理。

4.黄某某：男，汉族，担任江门顺丰速运有限公司蓬江分公司第四营业部的现场协管（运作员），主要负责快件现场分拣装卸、协助现场管理。

5.王某某：男，汉族，中山市鸿远劳务派遣有限公司的临时工，于2020年12月31日被公司派遣到江门顺丰速运有限公司蓬江分公司第四营业部工作，是事故中叉车（场内粤J-13918）司机，未取得《特种设备作业人员证》。

6.曹某某：男，侗族，珠海市卓博劳务派遣有限公司的临时工，被派遣到江门顺丰速运有限公司蓬江分公司第四营业部工作，是事故中死亡的托盘搬运车司机。

（七）事故车辆：1.王某某驾驶的叉车的使用登记信息：登记证编号：车11粤JA0054（18）；牌号：场内粤J-13918；使用单位：江门顺丰速运有限公司；设备种类：场（厂）内专用机动车辆；设备代码：51104407002018080001；产品编号：05025DB1580；叉车定期检验报告的检验结论：合格、下次检验日期：2021年3月。2.曹某某驾驶的车辆：产品名称：托盘搬运车；型号：CBD20；出厂编号：080207L2570；发动机号：20B10915；未纳入特种设备目录。

（八）场地、应急物资情况：1.事故发生地点是物流中转场及快件分拣装卸活动场所，各种专用机动车辆和人员

混合作业、没有设置叉车作业专用通道；2.安全生产事故应急救援物资储备不足。

八、事故原因及性质

（一）直接原因

王某某的安全意识淡薄，未取得《特种设备作业人员证》驾驶叉车冒险作业，导致事故发生。

（二）间接原因

1、江门顺丰速运有限公司对叉车安全岗位责任、隐患治理制度的落实监督不到位，对劳务派遣人员管理不到位，未及时发现和消除事故隐患。专用机动车辆与人员混合作业、没有设置叉车作业专用通道。应急救援物资储备不足现场工作人员应急处置能力低下。

2、袁某某未严格执行落实江门顺丰速运有限公司有关叉车管理制度，对叉车钥匙未进行专人保管，未对叉车领用交还落实专人把关，对王某某未取得《特种设备作业人员证》多次驾驶叉车作业未进行制止。

3、黄某某未严格执行落实江门顺丰速运有限公司有关叉车管理制度，明知王某某未取得《特种设备作业人员证》多次驾驶叉车作业未进行制止，身为管理人员却存在无证驾驶叉车行为。

（三）事故性质

经事故调查组调查，根据事故基本情况、车辆使用场所性质、事故原因分析，认定蓬江区杜阮镇“1•24”车辆伤害

致一人死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

九、对事故责任单位和个人的处理意见:

为吸取事故教训，教育、惩戒有关责任单位和人员，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规和规章制度的相关规定，事故调查组对蓬江区杜阮镇“1•24”车辆伤害一般伤亡事故的责任认定及对有关责任单位和人员的处理建议如下:

（一）江门顺丰速运有限公司

江门顺丰速运有限公司作为叉车使用管理单位，对叉车安全岗位责任、隐患治理制度的落实监督不到位，对下属单位和劳务派遣人员管理不到位，未及时发现和消除事故隐患，是此次事故的责任单位。

江门顺丰速运有限公司上述行为涉嫌违反《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条“特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。”、《特种设备安全监察条例》第二十三条“特种设备使用单位，应当严格执行本条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。”、《中华人民共和国安全生产法》第十九条第二款“生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。”和第三十八条第一款“生产经营

单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”的规定依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第（一）项“发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款；”的规定，建议蓬江区市场监督管理局依法给予江门顺丰速运有限公司行政处罚。

（二）江门顺丰速运有限公司主要负责人

江门顺丰速运有限公司是此次事故的责任单位，其主要负责人负有领导责任，建议蓬江区市场监督管理局依法给予江门顺丰速运有限公司主要负责人行政处罚。

（三）王某某

王某某的安全意识淡薄，未取得《特种设备作业人员证》驾驶叉车冒险作业，对此次事故的发生负有直接责任建议其劳务派遣单位和江门顺丰速运有限公司依法对其进行内部处分或追究相关责任。

（四）袁某某

袁某某未严格执行落实江门顺丰速运有限公司的叉车管理制度，对叉车钥匙未进行专人保管，对叉车领用、交还未落实专人把关，对王某某未取得《特种设备作业人员证》多次驾驶叉车作业未进行持证情况核实或制止，对此

次事故的发生负有管理责任。建议江门顺丰速运有限公司依法对其进行内部处分。

（五）黄某某

黄某某未严格执行落实江门顺丰速运有限公司的叉车管理制度，明知王某某未取得《特种设备作业人员证》多次驾驶叉车作业未进行制止，身为管理人员却存在无证驾驶叉车行为，对此次事故的发生负有管理责任。建议江门顺丰速运有限公司依法对其进行内部处分。

附件：《蓬江区杜阮镇“1•24”车辆伤害一般伤亡事故调查证据目录》

蓬江区杜阮镇“1•24”车辆伤害
一般伤亡事故调查组
2021年5月12日

附件:

蓬江区杜阮镇“1•24”车辆伤害一般伤亡事故调查证据目录

序号	证据名称	证据来源	证明内容
1	成立事故调查组的请示、批复	事故调查组	事故调查组的合法性
2	事故地点屋租赁合同、营业执照	江门顺丰速运有限公司	事故地点场所用途性质
3	事故地点监控视频（光盘）	杜阮派出所	事故发生经过
4	杜阮派出所移交的书证资料（关于曹某某死亡的情况报告；伏晓臣、蒋余、王某某的询问笔录；王某某户籍信息；曹某某死亡证明）	杜阮派出所	事故发生经过、人员死亡情况
5	现场笔录、限期提交材料通知书、送达回执、当事人送达地址确认书、证据资料（14份）	事故调查组	现场勘查情况（检查情况、事故场地处于停运状态、事故车辆情况、事故场地情况、安全管理资料情况、安全管理架

			构情况、应急物资情况等）
6	《和解协议书》、《刑事谅解书》、《居民死亡医学证明》	江门顺丰速运有限公司、江门顺丰速运有限公司蓬江分公司第四营业部	事故善后处理情况及造成直接经济损失的情况

蓬江区杜阮镇“1•24”车辆伤害一般伤亡事故调查证据目录

序号	证据名称	证据来源	证明内容
7	江门顺丰速运有限公司、江门顺丰速运有限公司蓬江分公司第四营业部的营业执照、分支机构实际负责人的情况说明、苏杭的询问笔录（确认资料）、孙海山的询问笔录（确认资料）、	江门顺丰速运有限公司、江门顺丰速运有限公司蓬江分公司第四营业部、事故调查组	事故单位的登记情况、负责人情况、负责人介绍叉车安全管理情况并确认有关情况
8	袁某某的询问笔录、身份证及确认的证据资料（1月份叉车司机排班信息、1月份员工排班表（管理员）、1月13日至23日的叉车使用登记表、1月29日现场勘查并查阅事故现场监控的证据资料6页）	袁某某、江门顺丰速运有限公司、事故调查组	袁某某的个人信息、安全管理岗位职责、岗位职责未完全落实、叉车管理制度未完全执行、王某某于1月20日至24日有多次无证叉车作业等情况
9	黄某某的询问笔录（2份）、身份证及确认的证	黄某某、江门顺丰	黄某某的个人信息、安全管理岗位

	据资料（1月29日现场勘查并查阅事故现场监控的证据资料2页、全国特种设备公示信息查询平台截图）	速运有限公司、事故调查组	职责、岗位职责未完全落实、叉车管理制度未完全执行、王某某于1月20日至24日有多次无证叉车作业、黄某某未取得《特种设备作业人员证》等情况

蓬江区杜阮镇“1•24”车辆伤害一般伤亡事故调查证据目录

序号	证据名称	证据来源	证明内容
10	王某某的询问笔录（2份）、身份证及确认的证据资料（王某某与黄某某的加微信关系截图、王某某通过微信接收工资的截图、王某某通过微信转发工资的截图、全国特种设备公示信息查询平台截图、1月29日现场勘查并查阅事故现场监控的证据资料6页）	王某某、事故调查组	王某某的个人信息、劳动关系、领用叉车的方式途径、王某某于1月20日至24日有多次无证叉车作业、未取得《特种设备作业人员证》等情况
11	曹某某的身份证	江门顺丰速运有限公司蓬江分公司第四营业部	曹某某个人身份信息
12	特种设备使用登记证、叉车定期检验报告；叉车、托盘搬运车合格证明资料；情况说明	江门顺丰速运有限公	事故车辆及使用管理的情况

		司、江门顺丰速运有限公司蓬江分公司第四营业部	
13	叉车使用管理制度：2020年9月至2021年1月份的叉车使用登记表、情况说明、1月份叉车司机排班信息、1月份员工排班表（管理员）、叉车作业人员档案资料、叉车应急演练报告、华南分拨区叉车使用管理规定、叉车使用管理制度	江门顺丰速运有限公司、江门顺丰速运有限公司蓬江分公司第四营业部	江门顺丰速运有限公司对叉车的使用管理情况

蓬江区杜阮镇“1•24”车辆伤害一般伤亡事故调查证据目录

序号	证据名称	证据来源	证明内容
14	王某某、曹某某与江门顺丰速运有限公司蓬江分公司第四营业部的劳动关系资料（灵活派遣协议2份、王某某、曹某某的上班打卡记录、杜阮中转场外包考勤签到/签退表2份、蓬江中转场区域岗位人员签名表）	江门顺丰速运有限公司	王某某、曹某某与江门顺丰速运有限公司的劳动关系

15	安全生产综合资料	江门顺丰速运有限公司	江门顺丰速运有限公司的安全生产综合状况